

1502304-48.2020.8.26.0566
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Claudio do Prado Amaral
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2193321/2020 - 03º D.P. SÃO CARLOS
Réu:
VALDEMAR BATISTA DO NASCIMENTO FILHO
Data da Audiência
01/12/2022

Ao 01 de dezembro de 2022, às 14:50 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
Foro de São Carlos
2ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1502304-48.2020.8.26.0566 - 2020/001140
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2193321/2020 - 03º D.P. SÃO CARLOS
Réu:
VALDEMAR BATISTA DO NASCIMENTO FILHO
Data da Audiência
01/12/2022

Ao 01 de dezembro de 2022, às 14:50 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da DRA. PAOLA PAIXÃO GIURIZZATO, DD. Promotora de Justiça; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; da testemunha MARCELO FERNANDES ALVES; ausente a testemunha LEISLEI CRISTIANE ROSSI FERREIRA; ausente o acusado VALDEMAR BATISTA DO NASCIMENTO FILHO. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, mudou-se de residência e não comunicou novo endereço ao juízo. Após, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão

própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquirida a testemunha MARCELO FERNANDES ALVES, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento. As partes desistiram da oitiva da testemunha LEISLEI CRISTIANE ROSSI FERREIRA, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. VALDEMAR BATISTA DO NASCIMENTO FILHO, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral, colhendo-se o depoimentos de uma testemunha. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal e regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa requereu o decreto absolutório ou, em caso de condenação, fixação da pena mínima e regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. DECIDO. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. Conforme declarou o guarda municipal ouvido nesta data, "durante patrulhamento" avistou o acusado carregando o compressor de ar-condicionado apreendido. A situação chamou-lhe a atenção tendo em vista não só o próprio contexto de alguém carregar tal mecanismo em meio à madrugada pelas ruas, mas também pelo fato de estar previamente informado pela secretaria municipal de educação sobre a ocorrência de furtos contra as escolas. Diante disso, o acusado foi abordado, o aparelho foi reconhecido pela diretora da escola, e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia. O acusado foi detido apenas dois quarteirões distante da escola. Em tais condições, tenho como muito bem provada a autoria, tendo em vista a posse da res furtiva tão próximo ao local da subtração. Com relação ao alegado desvio de atribuições da Guarda Municipal, no caso presente não ocorreu, pois os guardas não poderiam ignorar a situação inusitada e denunciadora com a qual se depararam. Não atuaram investigativamente, fosse como polícia judiciária, fosse como polícia ostensiva prevenindo a ocorrência de outros delitos. Atuaram como qualquer do povo. As qualificadoras narradas na denúncia estão demonstradas conforme laudo de fls. 23/25. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Com base no artigo 33, § 2º, c, do CP e Súmulas 718 e 719 do STF, o acusado deverá iniciar o cumprimento da medida em regime aberto. Com base nos artigos 43 e 44 do C.P., substituo a pena privativa de liberdade por 02 anos de prestação de serviços à comunidade. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu VALDEMAR BATISTA DO NASCIMENTO FILHO à pena de 02 anos de prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA